

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 29/2024/HĐDVĐGTS ngày 02/12/2024 và Phụ lục số 03 ngày 24/3/2025 giữa Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam;
- Căn cứ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá.

Công ty đấu giá Hợp danh Miền Nam ban hành Quy chế đấu giá tài sản gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá các tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá tài sản là “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 51 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, TP.Hồ Chí Minh (nay là phường 11, quận 5, TP.Hồ Chí Minh)” thế chấp tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn. Nay, tổ chức bán đấu giá thu hồi nợ theo quy định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, Công ty đấu giá Hợp danh Miền Nam.
2. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên sau so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
2. *Đấu giá tài sản* là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 Luật đấu giá tài sản.
3. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.
4. *Người có tài sản đấu giá* là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Cụ thể là Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
5. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
6. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
7. *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

9. *Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản* ở đây là Công ty đấu giá Hợp danh Miền Nam. Địa chỉ: Phòng 6.1, tầng 6, số 354, 356, 360/2, 360/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM (sau đây gọi tắt là “ĐGMN”). ĐT: 0901729679.

Điều 4. Tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 51 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, TP.Hồ Chí Minh (nay là phường 11, quận 5, TP.Hồ Chí Minh), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hồ sơ gốc số CC928314, số vào sổ cấp GCN CH13073 do UBND quận 5 cấp ngày 07/12/2015. Chủ tài sản là bà Trần Thị Ngọc Hiền, ông Phạm Minh Nam. Thông tin tài sản như sau:

* Thừa đất:

- Thừa đất số: 85 Tờ bản đồ số: 11
- Địa chỉ: 51 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, TP.Hồ Chí Minh
- Diện tích: 102,32 m²
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng, đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Nhà ở:

- Loại nhà ở: nhà ở riêng lẻ
- Diện tích xây dựng: 102,32 m² Diện tích sàn: 250,44 m²
- Hình thức sở hữu: sở hữu riêng; (nhà gồm 2 tầng + 2 lửng; tường gạch, sàn BTCT + giả, mái ngói + tôn)
- Cấp (hạng): cấp 3 Thời hạn sở hữu: -/-

2. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý tài sản

a. Nguồn gốc tài sản: Tài sản đấu giá thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Trần Thị Ngọc Hiền, ông Phạm Minh Nam đã thế chấp tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn, nhằm bảo đảm nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH XD TM DV Dược phẩm Emibo. Hiện nay, chủ sở hữu tài sản đã bàn giao tài sản cho Agribank CN Trung tâm Sài Gòn để xử lý, thu hồi nợ quá hạn do Công ty TNHH XD TM DV Dược phẩm Emibo vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

b. Tình trạng pháp lý của tài sản:

- Đến thời điểm xác lập Hợp đồng dịch vụ đấu giá, tài sản không bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, góp vốn liên doanh, thế chấp, cầm giữ nợ và cam kết tài sản trên không bị ngăn chặn, tranh chấp với một bên thứ ba nào khác. Tại thời điểm ký hợp đồng này tài sản trên không bị Tòa án tuyên, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, thực trạng của tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua đấu giá tài sản nêu trên. ĐGMN và Agribank CN Trung tâm Sài Gòn không chịu trách nhiệm về việc thay đổi về chất lượng tài sản bán đấu giá. Khách hàng trúng đấu giá phải tự liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền hoàn thiện giấy tờ pháp lý theo hiện trạng của tài sản.

c. Hồ sơ, giấy tờ pháp lý của tài sản đấu giá:

- Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-201900487 đã ký kết ngày 23/12/2019 giữa Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và Công ty TNHH XD TM DV Dược phẩm Emibo;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1900-LCL-202000159 ngày 09/05/2020 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 1900-LCL-202000159/SĐBS-01 ngày 05/06/2020 đã ký giữa Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và bà Trần Thị Ngọc Hiền, ông Phạm Minh Nam;
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hồ sơ gốc số CC928314, số vào sổ cấp GCN CH13073 do UBND quận 5 cấp ngày 07/12/2015;
 - Biên bản thỏa thuận (lần 01/2023) v/v bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ ngày 04/05/2023 giữa Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và Bên thế chấp – Bà Trần Thị Ngọc Hiền, ông Phạm Minh Nam;
 - Biên bản thỏa thuận bán đấu giá giữa Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và Bên thế chấp – Bà Trần Thị Ngọc Hiền, ông Phạm Minh Nam;
 - Biên bản làm việc (lần 1/2024) v/v lựa chọn phương án xử lý nợ của Công ty TNHH XD TM DV Dược phẩm Emibo ngày 27/02/2024 giữa Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và Bên thế chấp – Bà Trần Thị Ngọc Hiền, ông Phạm Minh Nam;
 - Chứng thư thẩm định giá số 250/2024/242/CT-ĐV ngày 09/10/2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Đất Việt;
 - Và các giấy tờ, văn bản khác liên quan (nếu có).
3. Hiện trạng tài sản: Nhà trống, chủ tài sản đã bàn giao cho Agribank CN Trung tâm Sài Gòn theo Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 30/06/2023.

Điều 5. Giá khởi điểm và các loại thuế có liên quan đến tài sản đấu giá

1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: **19.654.569.000 đồng** (Mười chín tỷ sáu trăm năm mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc mua tài sản đấu giá do Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có).
2. Các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá:
 - Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế, phí khác đối với bên bán do chuyển nhượng bất động sản (nếu có) theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp và được trừ vào số tiền đấu giá tài sản.
 - Thuế giá trị gia tăng: Người mua được tài sản có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục kê khai thuế, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán tài sản, chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nguyên tắc đấu giá; hình thức đấu giá, phương thức đấu giá tài sản và bước giá

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:
 - a) Tuân thủ quy định của pháp luật;
 - b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;
 - c) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;
 - d) Phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành.
2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.
3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
4. Bước giá: mức chênh lệch tối thiểu 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/ 01 bước giá. Mức trả giá tối thiểu tại phiên đấu giá phải bằng mức giá khởi điểm hoặc cộng với một hay nhiều bước giá. Khách hàng trả tròn bước giá.
5. Việc bán đấu giá được thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản.

Điều 7. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện luật định đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho ĐGMN theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện về người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.
3. ĐGMN bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc.
4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:
 - a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 - b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
 - c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
 - d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
 - đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản, hồ sơ giấy tờ của tài sản; nộp tiền đặt trước, tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, hồ sơ giấy tờ của tài sản và nộp tiền đặt trước:
 - a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: **từ 08 giờ ngày 26/03/2025 đến 17 giờ ngày 15/04/2025**, trong giờ hành chính tại ĐGMN.
 - b) Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
 - c) Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ giấy tờ tài sản: **từ 08 giờ ngày 01/04/2025 đến 17 giờ ngày 04/04/2025**, trong giờ hành chính. Xem tài sản tại nơi có tài sản, xem hồ sơ giấy tờ của tài sản tại ĐGMN.
 - d) Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện luật định đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá theo như thông báo, quy chế để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định. Người tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá cho ĐGMN trong thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
 - * Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu).
 - Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất về việc mua tài sản đấu giá (đối với tổ chức).
 - CCCD/ thẻ căn cước/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản sao y hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).
- Chứng từ đã nộp tiền đặt trước.
- Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có) và CCCD/ thẻ căn cước/ hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao y hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).
- * Đối với cá nhân:
 - CCCD/ thẻ căn cước/ hộ chiếu của người tham gia đấu giá (bản sao y hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu).
 - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).
 - Chứng từ đã nộp tiền đặt trước.
 - Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có) và CCCD/ thẻ căn cước/ hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao y hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu).
 - Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).
- * Lưu ý: Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi tham gia phiên đấu giá.
- đ) Xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá
 - Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định mà người tham gia đấu giá không nộp hồ sơ tham gia đấu giá, hoặc không bổ sung đầy đủ các giấy tờ, tài liệu như điểm d khoản 1 Điều 8 Quy chế này cho ĐGMN thì hồ sơ tham gia đấu giá đó không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
 - Hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá ĐGMN sẽ xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá. Căn cứ vào thông tin, số điện thoại của người tham gia đấu giá đã cung cấp tại hồ sơ tham gia đấu giá, ĐGMN thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá
- e) Số tiền đặt trước: **1.965.456.900 đồng** (Một tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm đồng).
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ **08 giờ ngày 26/03/2025 đến 17 giờ ngày 15/04/2025** (trong giờ hành chính).
 - Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Miền Nam, số tài khoản: 1900201448580 tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn.
 - Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá bất động sản số 51 Hải Thượng Lãn Ông, phường 11, quận 5, TP.HCM.
- f) Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc **14 giờ, ngày 18/4/2025** tại ĐGMN.

Điều 9. Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:
 - a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
 - b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
 - c) Giới thiệu tài sản đấu giá;
 - d) Nhắc lại mức giá khởi điểm;
 - đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;
 - e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
 - g) Hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
 - h) Điều hành việc trả giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:
 - a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
 - b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

- c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

3. Giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ

- a) Giá trả hợp lệ là giá đã trả ít nhất bằng giá khởi điểm hoặc giá đã trả = giá khởi điểm/ giá đã trả + (n x bước giá), (trong đó: n là số tự nhiên từ 1, 2, 3, 4 ...); giá đã trả của người trả giá sau phải cao hơn giá đã trả của người trả giá trước liền kề.
- b) Giá trả không hợp lệ là giá trả thấp hơn giá khởi điểm hoặc giá đã trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không trả theo bước giá đã quy định. Giá đã trả của người trả giá sau thấp hơn giá đã trả của người trả giá trước liền kề.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; xử lý tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

1.1. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:

- a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- d) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

1.2. Người rút lại giá đã trả quy định tại các khoản 1 Điều 50 Luật đấu giá tài sản bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại điểm 1.1, khoản 1 Điều này;
- c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;
- d) Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản;
- đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

3. Xử lý tiền đặt trước

- a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, DGMN có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu

giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Người không trúng đấu giá chịu phí chuyển khoản.

b) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. ĐGMN có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho Agribank CN Trung tâm Sài Gòn trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về Agribank CN Trung tâm Sài Gòn. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 11. Biên bản đấu giá

1. Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản.
2. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.
3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
4. Biên bản đấu giá được đóng dấu của ĐGMN.

Điều 12. Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua tài sản và giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Thời hạn
 - Tiền đặt cọc: khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. ĐGMN có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho Agribank CN Trung tâm Sài Gòn trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 - Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá thanh toán toàn bộ số tiền trúng đấu giá (bao gồm tiền đặt cọc). Quá thời hạn thanh toán tiền mà người mua tài sản đấu giá không thanh toán đủ 100% số tiền mua tài sản thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc để mua tài sản và số tiền này thuộc về Agribank CN Trung tâm Sài Gòn.
 - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền bán tài sản, ĐGMN chuyển cho Agribank CN Trung tâm Sài Gòn toàn bộ số tiền bán tài sản còn lại (90% số tiền mua tài sản trúng đấu giá) để Agribank CN Trung tâm Sài Gòn tiến hành xử lý thu hồi nợ sau khi (đã trừ đi giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định).
2. Phương thức: Thanh toán chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của ĐGMN theo thông tin sau:
 - Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam
 - Số tài khoản 1900201448580 mở tại Agribank CN Trung tâm Sài Gòn.
3. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
 - Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
 - Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Agribank CN Trung tâm Sài Gòn với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự;
 - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Đấu giá tài sản thì Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Thời gian, địa điểm, phương thức bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản đấu giá

1. Thời gian giao tài sản, giấy tờ của tài sản: trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Agribank CN Trung tâm Sài Gòn nhận được đủ tiền bán tài sản (sau khi đã trừ đi giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản), trong đó:

- Trường hợp không giao được tài sản đấu giá cũng như giấy tờ về tài sản, Agribank CN Trung tâm Sài Gòn phải thông báo ngay cho ĐGMN biết bằng văn bản đồng thời cùng người trúng đấu giá thương thảo phương án giải quyết phù hợp.

- Trường hợp vì lý do khách quan mà các bên chưa lường hết được, tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá, không thể sang tên chuyển nhượng thì Agribank CN Trung tâm Sài Gòn, ĐGMN và người trúng đấu giá hoàn lại những gì đã nhận của nhau mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

2. Phương thức giao tài sản: Agribank CN Trung tâm Sài Gòn trực tiếp bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của ĐGMN. Agribank CN Trung tâm Sài Gòn bàn giao tài sản đấu giá đúng như hồ sơ tài sản đã cung cấp cho ĐGMN. Agribank CN Trung tâm Sài Gòn thông báo cho ĐGMN biết về thời gian và địa điểm bàn giao tài sản để ĐGMN thông báo cho người mua được tài sản đấu giá đến nhận tài sản.

3. Địa điểm: bàn giao tài sản tại số 51 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, TP.HCM (nay là phường 11, quận 5, TP.HCM); bàn giao giấy tờ tài sản tại trụ sở Agribank CN Trung tâm Sài Gòn.

Điều 14. Nghĩa vụ và quyền lợi của người trúng đấu giá

1. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua tài sản đấu giá; chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;

b) Tự nguyện cam kết đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của tài sản, trực tiếp đi xem tài sản trên thực tế và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng, “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;

c) Chấp thuận tự liên hệ nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế của tài sản bán đấu giá từ chủ sở hữu tài sản và tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục sang tên, hợp thức hóa giấy tờ nhà đất theo quy định.

d) Phải biết đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận;

e) Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;

f) Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. ĐGMN và Agribank CN Trung tâm Sài Gòn không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho

ĐGMNít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong phiên đấu giá hoặc khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

g) Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa chủ tài sản với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của chủ tài sản. Những rủi ro này, Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và ĐGMN không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank CN Trung tâm Sài Gòn và ĐGMN không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên; Trường hợp diện tích đất nhận bàn giao thực tế có thể xê dịch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá cũng đồng ý chấp thuận mua tài sản với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao thực địa tài sản theo diện tích thực tế được đo vẽ lại mà không có bất cứ khiếu nại nào.

h) Trường hợp vì lý do mà tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá, không thể sang tên chuyển nhượng thì Agribank CN Trung tâm Sài Gòn, ĐGMN, chủ sở hữu tài sản đấu giá và người trúng đấu giá phải hoàn lại những gì đã nhận của nhau mà các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Mặc nhiên kết quả phiên bán đấu giá bị hủy.

i) Đăng ký biến động theo quy định tại Điều 133 Luật đất đai 2024, tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, sang tên hợp thức hóa giấy tờ nhà đất theo quy định;

j) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của người trúng đấu giá:

a) Yêu cầu Agribank CN Trung tâm Sài Gòn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; cung cấp giấy tờ liên quan đến các tài sản và hỗ trợ thực hiện thủ tục chuyển giao quyền và nghĩa vụ của các tài sản;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

c) Sau khi đấu giá thành công tài sản, người trúng đấu giá tài sản có thể yêu cầu Agribank CN Trung tâm Sài Gòn hỗ trợ ký các biên bản liên quan đến các thủ tục cập nhật hoặc xóa thế chấp để Người trúng đấu giá tự thực hiện các công việc trên (nếu có).

d) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định pháp luật.

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá của đấu giá viên

1. Đấu giá viên có các quyền sau:

a) Trực tiếp điều hành phiên đấu giá; xử lý các tình huống phát sinh tại phiên đấu giá bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Điều 6 của Luật đấu giá tài sản;

b) Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;

c) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của Agribank CN Trung tâm Sài Gòn).

Điều 16. Giải quyết tranh chấp

Cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên sẽ được áp dụng theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong Quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Mọi mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên trong việc thực hiện Quy chế này, Luật Đấu giá tài sản thì các bên cùng nhau bàn bạc, thống nhất cách giải quyết để đi đến quyết định cuối cùng. Trường hợp không tự giải quyết được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Bất khả kháng

Trường hợp vì lý do mà các bên chưa lường hết được, tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá, không thể sang tên chuyển nhượng cho người trúng đấu giá thì Agribank CN Trung tâm Sài Gòn, ĐGMN, chủ sở hữu tài sản và người trúng đấu giá hoàn trả lại những gì đã nhận của nhau mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Các chi phí phát sinh chủ sở hữu tài sản đấu giá phải thanh toán. Trường hợp này được coi như kết quả đấu giá bị hủy.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Thu

XÁC NHẬN CỦA AGRIBANK CN TRUNG TÂM SÀI GÒN



Phạm Chu Kỳ

Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, đã đồng ý nhất trí và cam kết chịu trách nhiệm thực hiện những điều khoản quy định tại Luật đấu giá tài sản và nội dung của bản quy chế này.

.....

.....

.....